

1501136-70.2021.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Paulo Victor Alvares Gonçalves

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... (fls. 156);

condenação pelo crime de tráfico de drogas no processo 12342-10.2011.8.26.0438 com extinção da pena em 22/01/2016 (fls. 158/159);

As condenações referentes aos itens "b" e "c" serão valoradas como maus antecedentes, enquanto que a primeira será valorada como reincidência. Quanto à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos suficientes para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

2ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501136-70.2021.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501136-70.2021.8.26.0438

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Victor Alvares Gonçalves

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de ANDERSON DE SOUZA, vulgo "Andinho", já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

Segundo consta da denúncia, no dia 27 de maio de 2021, em horário incerto, na residência localizada na Chácara Green Ville 1, Parque Residencial Dr. Mario Sabino, neste município e comarca de Penápolis, o acusado teria subtraído para si, mediante rompimento de obstáculo, um tênis de cor branca, n. 42, sem marca aparente, um televisor marca Philco 32 polegadas e um porta-joias com diversas joias, avaliados em aproximadamente R\$ 2.825,00 (dois mil e oitocentos e vinte e cinco reais), pertencentes às vítimas Marcelo Sorroche Colodetti e Zilda Quintino de Miranda.

A denúncia foi recebida no dia 10 de fevereiro de 2022 (fls. 111/112).

Devidamente citado (fls. 120), o réu apresentou defesa prévia através de advogado

nomeado postergando as teses defensivas para alegações finais (fls. 124/128).

Na instrução criminal foram ouvidas as vítimas, uma testemunha e ao final interrogado o acusado.

Ultrapassada a fase de diligências, passou-se para as alegações finais orais.

O Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, com a fixação do regime inicial fechado. Já a defesa pugnou pelo reconhecimento da confissão, mas requereu nulidade em razão da ausência da juntada do mandado de busca e apreensão. É, em síntese, o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Não há qualquer nulidade posto que o mandado de busca e apreensão foi deferido nos autos em apenso (proc. 1500964-31.2021.8.26.0438), lá estando tudo documentado.

Indo em frente, a materialidade do delito está comprovada pelos BOs de fls. 04/05 e 09/10, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 33 e pelo auto de reconhecimento de parcela dos objetos apreendidos (fls. 34), pelos autos de avaliação de fls. 41/42 e pelo laudo pericial de fls. 56/66.

Já a autoria está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 33 e pelos depoimentos colhidos tanto na fase administrativa quanto em juízo.

Em juízo a testemunha policial Bruno Alexandre Orlando disse que entraram no quarto que possivelmente seria dele tinha um móvel, nesse móvel estava bem separado várias joias. Tinha uns 40 cm por 30 cm e estavam enfileiradas várias joias, tinha uns óculos e mais um objeto que não se recorda. Receberam informações. Não sabe se as vítimas reconheceram as joias. A busca foi realizada às 6h da manhã. Não havia ninguém na residência. Quando entraram na residência não havia ninguém. A casa era mobiliada, tinha móveis lá.

A vítima Marcelo Sorroche Colodetti disse que estava trabalhando. Chegou em casa e sua casa estava arrombada, tudo bagunçada. A vizinha chamou a polícia, fez o BO, isso foi na sexta. Aí só sabe que só acharam as semijóias de sua mulher. A televisão, os tênis, os perfumes nunca apareceram. Não sabe que horas foi o furto, saiu 7h da manhã e chegou 16h. A casa é murada, mas no fundo o muro é baixo. No fundo o muro tem 1,20m. Foi arrombada a porta da cozinha.

A vítima Zilda Quintino de Miranda disse que a pessoa arrombou a porta da cozinha, provavelmente com um pé de cabra. Levaram sete perfumes da depoente, três de seu marido, cinco caixas de sabonete da natureza, levaram um tênis, um televisor, uma mochila, as joias foi tudo também. É o que se recorda. Reconheceu algumas jóias, mas ainda faltou. Conseguiu recuperar vários brincos, colares e pulseira. Deu falta de um conjunto de colar e brinco, que tinha ganhado em seu aniversário.

O réu disse que a acusação é verdadeira. Tem uma filha. Estava trabalhando de servente na época. Estava com dificuldade, acabou cometendo esse crime e se arrepende. Pulou o muro, não tinha ninguém começou a bater na porta e estourou. Usou o pé para arrebentar a porta. Estava sozinho. Furtou uma televisão e uma jóias, eram semijóias, bijuterias.

Diante de tais provas a condenação é de rigor.

Foram apreendidas na casa do acusado algumas joias, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do réu (fls. 33)

A vítima Zilda confirmou ter reconhecido parte das joias que lhe foram furtadas dentre aqueles objetos que foram encontrados na residência do réu.

Tal circunstância já é forte indicativo de que o réu teve participação no furto em questão. Em interrogatório, por sua vez, o réu confirma a prática delitiva, não havendo dúvidas, pois, acerca da autoria.

Indo em frente, está presente a qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso I, do CP, pois houve o rompimento de obstáculo, o arrombamento da residência, conforme laudo pericial de fls. 56/66.

Fixados tais pressupostos, passo a fixar a pena, levando-se em consideração as diretrizes do art. 68 do Código Penal.

O tipo penal previsto no art. 155, §4º, inciso I do CP prevê pena de 02 a 08 anos de reclusão e multa.

Antes de iniciar a fixação da pena-base, esclareço que, nesta primeira fase da dosimetria, a pena sempre partirá do mínimo previsto em lei e, a cada circunstância

judicial desfavorável ao réu, a pena mínima será acrescida da fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena abstrata prevista para o crime em questão.

A fração a ser aplicada é de 1/8 (um oitavo) justamente porque são oito as circunstâncias judiciais a serem valoradas.

Com isso prestigia-se a proporcionalidade na aplicação das penas, uma vez que se respeita a gravidade do delito, reconhecida pelo legislador, quando da fixação da pena máxima.

Utilizando-se este procedimento, crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta, serão apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei.

Não é razoável que para crimes de diferente gravidade, a exasperação da pena-base parta do mesmo patamar mínimo, ignorando-se a pena máxima imposta pelo legislador. Sendo assim, como regra, este será o critério utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, até para prestigiar o entendimento que vem sendo fixado no âmbito do STJ, conforme se extrai das decisões exaradas no HC 218.249/SP, julgado em 13/09/2016, e no HC 285.490/PE, julgado em 06/10/2016.

Por outro lado, a pena de multa é prevista em patamares genéricos (mínimo de 10 e máximo de 360 dias multa) para todos os delitos do Código Penal, razão pela qual, nesta fase da dosimetria, cada circunstância negativa reconhecida deve acarretar a majoração em 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal (10 dias-multa).

Por fim, ressalto que, diante de casos concretos excepcionais, e mediante fundamentação exaustiva, as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas de forma diversa, para que se possa individualizar adequadamente a pena.

Isso posto, passo à análise das circunstâncias judiciais, dispostas no art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade é normal à espécie. O réu possui três condenações anteriores com trânsito em julgado:

condenação pela prática do crime de roubo no processo 873-16.2016.8.26.0559, com trânsito em julgado para a defesa em 26/06/2017 (fls. 155);

condenação pela prática do crime de ameaça no processo 5788-28.2015.8.26.0306, com extinção da pena em 07/11/2018 (fls. 156);

condenação pelo crime de tráfico de drogas no processo 12342-10.2011.8.26.0438 com extinção da pena em 22/01/2016 (fls. 158/159);

As condenações referentes aos itens "b" e "c" serão valoradas como maus antecedentes, enquanto que a primeira será valorada como reincidência.

Quanto à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos suficientes para a adequada avaliação. O motivo do delito é inerente ao tipo penal, qual seja, o lucro fácil. As circunstâncias merecem valoração negativa, posto que para a prática do delito o réu invadiu o domicílio da vítima, violando sua intimidade, o que não pode ser ignorado. As consequências são normais à espécie. O comportamento da vítima não contribuiu para o ocorrido.

Assim, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, razão pela qual as compenso.

À míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena-base. Considerando a situação econômica do réu, o dia multa será calculado a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo na data do fato, atualizado pelos índices de correção monetária (§§ 1º e 2º, do art. 49 do CPB).

Diante da reincidência e dos maus antecedentes, nos termos do art. 33, §2º, em razão da quantidade de pena aplicada deve o apenado iniciar o cumprimento da pena em REGIME FECHADO.

Diante da reincidência específica ao réu não é cabível qualquer benefício.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de CONDENAR o réu ANDERSON DE SOUZA pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso I, do CP), e, por consequência, às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, além de 12 (doze) dias-multa, sendo cada dia-multa arbitrado em 1\30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP). No entanto, considerando que foi assistido pelo convênio da OAB/DPE, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, ficando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, CPC). Expeça-se certidão de honorários advocatícios no valor pré-determinado pelo convênio OAB/DPE.

Após o trânsito em julgado: a) Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da CF/88; b) Calcule-se o valor da multa, intimando-se para pagamento; c) Expeça-se mandado de prisão e guia de execução definitiva; d) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD).

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Penápolis, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA